ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ច្បាប់
ស្តីពី
បរធនបាលកិច្ច

២០១៩ មាតិកា

មាតិកា

(ច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ច មានចំនួន ៨ជំពូក និង ៥៧មាត្រា)

ជំពូកទី១ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ
(មាត្រា១ ដល់មាត្រា៤)
ជំពូកទី២ បរធនបាលកិច្ច
(មាត្រា៥ ដល់មាត្រា១៦)
ផ្នែកទី១ ភាគី បង្កើត និងអានុភាពនៃបរធនបាលកិច្ច
(មាត្រា៥ ដល់មាត្រា៨)
ផ្នែកទី២ គោលបំណងនៃបរធនបាលកិច្ច
(មាត្រា៩ ដល់មាត្រា១៤)
ផ្នែកទី៣ ការកែប្រែគោលបំណងនិងរយៈពេលនៃបរធនបាលកិច្ច
(មាត្រា១៥ ដល់មាត្រា១៦)
ជំពូកទី៣ បរធនបាលទាយក បរធនបាល និងអត្ថគាហកៈ
(មាត្រា១៧ ដល់មាត្រា២៧)
ផ្នែកទី១ បរធនបាលទាយក
(មាត្រា១៧ ដល់មាត្រា១៩)
ផ្នែកទី២ បរធនបាល
(មាត្រា២០ ដល់មាត្រា២៥)
ផ្នែកទី៣ អត្ថគាហកៈ
(មាត្រា២៦ ដល់មាត្រា២៧)
ជំពូកទី៤ ការចុះបញ្ជីបរធន ការត្រួតពិនិត្យនិងការបញ្ចប់បរធនបាលកិច្ច
(មាត្រា២៨ ដល់មាត្រា៣៣)
ផ្នែកទី១ ការចុះបញ្ជីបរធន
(មាត្រា២៨ ដល់មាត្រា៣០)
ផ្នែកទី២ ការត្រួតពិនិត្យនិងការបញ្ចប់បរធនបាលកិច្ច
(មាត្រា៣១ ដល់មាត្រា៣៣)
ជំពូកទី៥ ការដោះស្រាយវិវាទនិងការធ្វើអធិការកិច្ច
(មាត្រា៣៤ ដល់មាត្រា៤២)
ផ្នែកទី១ ការដោះស្រាយវិវាទ
(មាត្រា៣៤)
ផ្នែកទី២ ការធ្វើអធិការកិច្ច
(មាត្រា៣៥ ដល់មាត្រា៤២)

ជំពូកទី៦ ទោសប្បញ្ញត្តិ
(មាត្រា៤៣ ដល់មាត្រា៥៣)
ជំពូកទី៧ អន្តរប្បញ្ញត្តិ
(មាត្រា៥៤)
ជំពូកទី៨ អវសានប្បញ្ញត្តិ
(មាត្រា៥៥ ដល់មាត្រា៥៧)
ឧបសម្ព័ន្ធនៃច្បាបស្តីពីបរធនបាលកិច្ច
សទ្ទានុក្រម

ព្រះរាជក្រម

នស/រកម/០១១៩/០០៤

យើង

ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី
សមានភូមិជាតិសាសនា រក្ខតខត្តិយា ខេមរារដ្ឋរាស្ត្រ ពុទ្ធិន្ទ្រាធរាមហាក្សត្រ
ខេមរាជនា សមូហោភាស កម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្តិ សុភមង្គលា សិរីវិបុលា
ខេមរាស្រីពិរាស្ត្រ ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី

- បានទ្រង់យល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានទ្រង់យល់សេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រកាសឲ្យប្រើ

ច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ច ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី១ នីតិកាលទី៦ ហើយដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សព្វគ្រប់លើទម្រង់និងគតិច្បាប់នេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី២ នីតិកាលទី៤ ហើយដែលមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅ៖

ROYAUME DU CAMBODGE
LE MINISTRE DU PALAIS ROYAL

ច្បាប់
ស្តីពី
បរធនបាលកិច្ច

ROYAUME DU CAMBODGE • LE MINISTRE DU PALAIS ROYAL •

២/១៩

ជំពូកទី១

បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

មាត្រា១ .–

ច្បាប់នេះមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងបរធនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

មាត្រា២ .–

ច្បាប់នេះមានគោលដៅកំណត់អំពី វិធាន នីតិវិធីនៃការបង្កើត ការចុះបញ្ជី ការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យបរធនបាលកិច្ច។

មាត្រា៣ .–

ច្បាប់នេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះបរធនបាលកិច្ចដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

មាត្រា៤ .–

បច្ចេកសព្ទសំខាន់ៗដែលប្រើក្នុងច្បាប់នេះត្រូវបានកំណត់និយមន័យនៅក្នុងសទ្ទានុក្រមដែលជាឧបសម្ព័ន្ធនៃច្បាប់នេះ។

ជំពូកទី២

បរធនបាលកិច្ច

ផ្នែកទី១

ភាគី ការបង្កើត និងអានុភាពនៃបរធនបាលកិច្ច

មាត្រា៥ .–

ភាគីនៃបរធនបាលកិច្ច ជាសំខាន់មាន៣ (បី) គឺ បរធនបាលទាយក បរធនបាល និងអត្ថគាហកៈ។

បរធនបាលកិច្ចអាចមានភាគីចូលរួមផ្សេងទៀតដូចជា អ្នកផ្ដល់វិភាគទានបរធនបាលកិច្ច និងបរធនបាលទាយកជំនួស។

មាត្រា៦ .–

បរធនបាលកិច្ចត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបរធនបាលទាយកឬបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាននិងត្រូវមានកម្មវត្ថុស្របច្បាប់និងមិនផ្ទុយទៅនឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ។

មាត្រា៧ .–

[illegible]ការនៃការបង្កើតបរធនបាលកិច្ចមានដូចខាងក្រោម៖

ROYAUME DU CAMBODGE • LE MINISTRE DU PALAIS

៣/១៩

- ករណីដែលបរធនបាលកិច្ចត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបរធនបាលទាយក បរធនបាលទាយកត្រូវផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិឬមូលនិធិរបស់ខ្លួនឱ្យទៅបរធនបាល តាមរយៈលិខិតបរធនបាលកិច្ចដោយមានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងជាក់លាក់របស់បរធនបាលកិច្ចនិង/ឬបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណអត្ថគាហកៈ។
- ករណីដែលបរធនបាលកិច្ចត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន បរធនត្រូវបានផ្ទេរដោយស្វ័យប្រវត្តិឱ្យទៅបរធនបាល ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ដោយមានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងជាក់លាក់របស់បរធនបាលកិច្ចនិង/ឬបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណអត្ថគាហកៈ។

មាត្រា៨ .-

បរធនបាលកិច្ចមានអានុភាពអនុវត្ត នៅពេលដែលបរធនបាលយល់ព្រមទទួលយកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចំពោះការតែងតាំង។

ជំពូកទី២

គោលបំណងនៃបរធនបាលកិច្ច

មាត្រា៩ .-

បរធនបាលកិច្ចត្រូវបានបែងចែកជា៤ (បួន)ប្រភេទ ដូចខាងក្រោម៖

-បរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម

-បរធនបាលកិច្ចសាធារណៈ

-បរធនបាលកិច្ចសង្គម

-បរធនបាលកិច្ចបុគ្គល។

មាត្រា១០ .-

បរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកផ្តល់វិភាគទានបរធនបាលកិច្ចឬបុគ្គលណាមួយជាក់លាក់ដែលកំណត់ដោយអ្នកផ្តល់វិភាគទានបរធនបាលកិច្ច រួមមាន៖

១-មូលនិធិសោធននិវត្តន៍ មូលនិធិអប់រំ និងមូលនិធិប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងទៀតដែលបុគ្គលណាមួយផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិឱ្យបរធនបាល ហើយត្រូវបានផ្ទេរត្រឡប់ទៅបុគ្គលនោះវិញឬផ្ទេរឱ្យបុគ្គលណាមួយផ្សេងទៀតនៅពេលដែលបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

ROYAUME DU CAMBODGE • LE MINISTRE DU PALAIS ROYAL

ក-មានការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិឬមូលនិធិទៅក្នុងបរធនបាលកិច្ចដោយបុគ្គលណាម្នាក់ឱ្យទៅបរធនបាលជាប្រចាំ ហើយបរធនបាលគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងមូលនិធិនេះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ជាក់លាក់របស់បុគ្គលនេះឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ហើយ

ខ-នៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិឬមូលនិធិរបស់អ្នកផ្តល់វិភាគទានផ្សេងទៀតត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងគម្រោងវិនិយោគ ហើយត្រូវបានវិនិយោគដោយបរធនបាលសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់អ្នកផ្តល់វិភាគទានទាំងអស់តាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ និង

គ-នៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិនិងផលដែលបានមកពីការវិនិយោគត្រូវបានកំណត់ គ្រប់គ្រង និងរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកទៅបុគ្គលនោះ។

២-សេវារក្សាទុកដែលក្នុងនោះមានការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិឬមូលនិធិដោយបុគ្គលណាមួយ ឱ្យទៅបរធនបាល ហើយបរធនបាលត្រូវផ្ទេរត្រឡប់ឱ្យទៅបុគ្គលនេះវិញឬឱ្យទៅបុគ្គលណាមួយផ្សេងទៀត នៅពេលដែលបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

ក-មានការរក្សាទុកទ្រព្យសម្បត្តិឬមូលនិធិដោយបុគ្គលណាមួយ ជាអាទិ៍ មន្ទីរសារការី ឬការិយាល័យមេធាវី ឬក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យ ឬ

ខ-មានការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិឬមូលនិធិតម្កល់ដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិន អ្នកទិញអចលនវត្ថុ និងដើម្បីប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀត ឬ

គ-សេវារក្សាទុកផ្សេងទៀតដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់បញ្ញត្តិករផ្សេងទៀត ជាអាទិ៍ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ឬក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនានាដែលស្ថិតក្រោមតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន។

៣-គម្រោងភាគហ៊ុននិយោជិតឬផលប្រយោជន៍និយោជិត នៅពេលដែលបរធនបាល គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិឬមូលនិធិដើម្បីវិនិយោគក្នុងនាមនិយោជិតនោះ និង

៤-ដើម្បីគោលបំណងផ្សេងទៀត៖

ក-នៅពេលដែលមានការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិឬមូលនិធិដោយបុគ្គលណាមួយឱ្យទៅបរធនបាលសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកផ្តល់វិភាគទានឬបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយអ្នកផ្តល់វិភាគទាន និង

ខ-នៅពេលដែលបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ចែងអំពីវិធានស្តីពីដំណើរការនិងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនៃបរធនបាលកិច្ច។

មាត្រា១១.-

បរធនបាលកិច្ចសាធារណៈត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅ។

បរធនបាលកិច្ចនេះរួមមាន៖

១-ការអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា នៅពេលដែល៖

ក-ដៃគូអភិវឌ្ឍផ្តល់ទ្រព្យសម្បត្តិឬមូលនិធិរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ហើយទ្រព្យសម្បត្តិឬមូលនិធិទាំងនោះបាននិងកំពុងគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត និង

ខ-តាមលក្ខខណ្ឌដែលមានកំណត់នៅក្នុងលិខិតបរធនបាលកិច្ចឬបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

២-ជាប្រយោជន៍សាធារណៈផ្សេងទៀតនៅពេលដែលបញ្ញត្តិករពាក់ព័ន្ធតែងតាំងបរធនបាល ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងការពារមូលនិធិនានាតាមលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយលិខិតបរធនបាលកិច្ចឬបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះមានជាអាទិ៍៖

ក-មូលនិធិដែលបានផ្តល់ឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឬត្រូវបានផ្តល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីបំពេញគោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយរបស់អ្នកផ្តល់ជំនួយ ហើយអ្នកផ្តល់ជំនួយទាមទារឱ្យមូលនិធិនេះត្រូវបានចាត់ចែងប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលស្របតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួន ឬ

ខ-ត្រូវការពារផលប្រយោជន៍របស់កុមារឬអសមត្ថជនផ្សេងទៀត ឬ

គ-មតិកដែលធ្លាក់ទៅជាទ្រព្យរដ្ឋតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

មាត្រា១២ .-

បរធនបាលកិច្ចសង្គមត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលបរធនបាលទាយកធ្វើប្រទានកម្មទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឱ្យទៅបរធនបាល ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ទូទៅក្នុងសង្គម ដូចជាក្នុងគោលបំណងវប្បធម៌ អប់រំ មនុស្សជាតិ សាសនា ឬវិទ្យាសាស្ត្រ។

១-មូលនិធិពិសេស៖

ក-មូលនិធិដែលបង្កើតដោយបរធនបាលទាយកតាមរយៈប្រទានកម្មឬមតកសាសន៍

ខ-តាមរយៈការទទួលទ្រព្យសម្បត្តិពីអ្នកផ្តល់វិភាគទានបរធនបាលកិច្ចនៅមានជីវិតឬទទួលទ្រព្យសម្បត្តិតាមមតកសាសន៍របស់អ្នកផ្តល់វិភាគទានបរធនបាលកិច្ច និង

គ-ទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានផ្ទេរឱ្យទៅបរធនបាល ដើម្បីបំពេញគោលបំណងជាប្រយោជន៍សង្គម និង

ឃ-មិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញឬគ្មានប្រតិបត្តិការជាសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម និង

ង-លើកលែងតែមានចែងផ្សេងក្នុងលិខិតបរធនបាលកិច្ច ទ្រព្យសម្បត្តិដំបូងនិងទ្រព្យសម្បត្តិបន្ថែមផ្សេងទៀត ដែលអ្នកផ្តល់វិភាគទានបរធនបាលកិច្ចបានផ្ទេរចូលមូលនិធិណាមួយ ត្រូវរក្សាទុកដើម្បីបំពេញគោលបំណងបរធនបាលកិច្ច ហើយអនុញ្ញាតឱ្យចែកចាយតែផលដែលបានពីទ្រព្យសម្បត្តិនោះប៉ុណ្ណោះ។

២-មូលនិធិសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់អង្គការវប្បធម៌ អប់រំ មនុស្សជាតិ សាសនា ឬវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ ទ្រព្យសម្បត្តិទទួលពីបុគ្គល រួមមានប្រទានកម្ម ឬមតកសាសន៍ ហើយទ្រព្យសម្បត្តិនេះត្រូវបានផ្ទេរដើម្បីបម្រើ